

句子主干: Curbs on business-method claims would be a dramatic about-face

主语

系动词

表语

原因状语从句

because it was the Federal Circuit itself that introduced such patents

引导词 强调句式

主语

谓语

宾语

with its 1998 decision in the so-called State Street Bank case

方式状语

现在分词短语做伴随状语

approving a patent on a way of pooling mutual-fund assets

功能注释:该句主干为 Curbs on business-method claims would be a dramatic about-face, because 引导的状态从句说明原因。从句主干为强调句 it was... that..., 强调当初正是联邦巡回法院自己 (Federal Circuit itself) 引入了商业方法专利 (such patents 指 business-method patents, 其中介词短语 with... case 做方式状语, 修饰谓语 introduced, 意为“以……方式引入”; 现在分词短语 approving... 做状语, 具体解释“引入了怎样的专利”)。

· 语篇分析 ·



第三、四段评述现象。

第三段通过“追溯商业方法专利的源起”评价现象:专利法庭新举或表明其在专利问题上态度彻底逆转。关键词为:①about-face;②explosion。

①句总说对法庭举措的看法:预示其立场由支持者(在道富银行案中首次引入此类专利)变为反对者。Curbs on business-method claims 复现上段①句主题 scale back on business-method patents, 其中 curb(抑制)尤其针对“不良内容”,再度暗示商业方法专利滥发问题严重,亟需回归正常轨道。about-face 字面为“扭转脸的朝向”,此处喻指“观点、计划或行为的彻底转变”,由 dramatic 修饰,进一步强调这一转变“突然且巨大,出人意料”。注:句中 would 语用功能为“(表相信)大概”,用于使观点更委婉。

because 从句借强调结构(it was... that...),反身代词(itself)及对比表达(introduced such patents VS curbs on business-method claims)突出论证主句内容:当初要引入此类专利的是专利法庭,如今要限制甚至取消它们的也是专利法庭,态度可谓 180 度逆转。so-called 有别于首段 what are called,倒与第二段“B, as A is known”异曲同工,表示“通常被称作……的”,暗示首个认定商业方法专利的“道富银行案”也曾引发强烈轰动与争议、至今仍被频繁提及,呼应第二段首句 has been controversial。

②至⑤句追溯道富银行案的影响,反衬①句法庭立场的逆转。

②③句说明影响:商业方法专利申请激增,新老企业竞相追逐专利所有权。

②句主句总述影响。That ruling 回指上句 1998 decision(道富银行案裁决);因果标记词 produced(引起,导致)引出裁决的特殊影响;explosion 意为“激增,急剧膨胀”,凸显专利申请增速之快,数量之大。作者由 filing(存档档案)切入说明这类专利猛增,使论述有据可依。

后半句具体介绍裁决之初 (initially) 的情况: 新兴公司急于申请专利以占得先机。emerging、trying to 共同强调力量并不雄厚的新兴网络公司努力争取才能申请到一项专利的情形; stake out exclusive rights to sth (向公众表示某物应全权属于自己, 其中 stake 本指“立桩标出……的界限”) 文中即指“就某物申请专利”, 明确这些公司申请专利的目的: 界定并独享某些权利, 从而争取立足于市场, 暗指此类专利申请已沦落为跑马圈地、违背了专利设立初衷 (鼓励商业方法创新)。

③句具体介绍裁决过后 (Later) 的情况: 老牌公司也争相加入申请队伍以防范对手。established、raced to 反衬上句 emerging、trying to, 表明老牌公司力量雄厚、地位稳固, 但也开始加入抢占专利的队伍; if only (用于给出理由, 不过认为不充分) 只要) 引出其动机: 防止对手抢占先机, 同时流露作者不满: 就为了利于竞争便疯狂追逐专利, 这显然是对专利本身的“亵渎”。

④⑤句以著名老牌公司的做法为例证明③句。